

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/25/5432

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (חיפוש שלא על פי צו חיפוש) (הארכת הוראת השעה), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 25 בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–1969, בסעיף 25(ב), ברישה, במקום "יום ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025)" יבוא "יום ט"ו בתמוז התשפ"ו (30 ביוני 2026)".

דברי הסבר

ביום ח' בניסן התשפ"ג (30 במרץ 2023), פורסם חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי חוקיים. במסגרתו תוקן סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] התשכ"ט–1969, שעניינו חיפוש שלא על פי צו חיפוש. התיקון כלל הוספת סעיף קטן (ב) ובו שתי עילות חדשות אשר בהתקיימן שוטר מוסמך לערוך חיפוש בבית או במקום בלא צו.

ההסדר נקבע כהוראת שעה לתקופה של שנה החל מיום כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023) ומטרתו הייתה להעניק למשטרת ישראל כלי אכיפה אפקטיביים שיאפשרו לה לתפוס ראיות באופן מיידי גם בלא צו בית משפט, במקרים המתאימים, כאשר יש חשש שהראיות יועלמו או ישובשו, באופן שיביא לעלייה בשיעור פיענוח פשיעה חמורה ובהעמדה לדין כמו גם לעלייה בהיקף תפיסת כלי הנשק ואמצעי לחימה בלתי חוקיים, ובאופן שימנע מהעבריינים לבצע עבירות אלה ויגרום להרתעה.

מלחמת חרבות ברזל אשר החלה חודשים ספורים לאחר כניסתה של הוראת השעה לתוקף, השפיעה באופן ניכר על הסטת משאבי הארגון כולו לצורך הלחימה, וכפועל יוצא מכך על הפעלת הסמכות החדשה. לנוכח זאת, הארגון כולו עסק בפעילות חירום לאומית כך שליבת העבודה, ובכללה מיצוי החקירות נדחקה בעומס הרב שהוטל על כתפי המשטרה ולפיכך לא מוצתה במלואה יכולת המשטרה לשימוש בסמכות החדשה. על כן נדרש פרק זמן משמעותי נוסף כדי לבחון את תועלתה של הסמכות החדשה לפעילות משטרת ישראל לצורך מיגור הפשיעה, ובהתאם לעמדת מערכת אכיפת החוק הוארך תוקפה של הוראת השעה למשך שנה נוספת עד ליום ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025).

בשים לב לכך שמלחמת חרבות ברזל טרם הסתיימה, מוצע להאריך את הוראת השעה בשנה נוספת עד ליום ט"ו בתמוז התשפ"ו (30 ביוני 2026).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בטבת התשפ"ה (27.01.2025)